触碰右侧展开

黄州区湖北合创重工有限公司“3•1”一般物体打击事故调查报告

黄州区湖北合创重工有限公司

“3·1”一般物体打击事故调查报告

黄州区人民政府事故调查组

2023年4月

目录

一、报告开篇和事故性质认定

二、事故基本情况 2

（一）事故发生单位基本情况 3

（二）事故发生单位安全管理情况 4

（三）事故发生经过 5

（四）事故现场情况 5

（五）人员伤亡和直接经济损失情况 5

（六）其他情况 5

三、事故应急处置及评估情况 6

（一）事故信息接报及响应情况 6

（二）事故现场应急处置情况 6

（三）医疗救治和善后情况 7

（四）事故应急处置评估 8

四、事故原因分析 8

（一）直接原因分析 8

（二）其他可能因数排除 8

（三）间接原因分析 8

五、相关责任单位存在的主要问题 9

（一）事故单位 9

（二）相关部门 10

（三）属地党委政府 10

六、相关责任人员和责任单位的处理建议 10

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员 10

（二）建议移送司法机关处理人员 11

（三）对有关公职人员的处理建议 12

（四）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议 12

七、事故整改和防范措施

触碰右侧展开

一、报告开篇和事故性质认定

2023年3月1日15时35分左右，位于黄冈市黄州区沿江路789号的湖北合创重工有限公司北区22号船台发生一起物体打击事故，造成1人死亡，事故直接经济损失[redacted]。事故发生后，区委、区政府高度重视，迅速组织相关部门到现场处理事故相关工作。

为查明事故原因，吸取事故教训，依法追究事故责任，依据《中华人民共和国安全生产法》（主席令88号）、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）规定，黄州区人民政府于3月2日成立了黄州区湖北合创重工有限公司“3·1”一般生产安全事故调查组（以下简称“事故调查组”）。事故调查组由区应急管理局、区高新技术产业开发区黄冈产业园管委会、市公安局黄州分局、区总工会等单位组成。邀请区纪委监委、区检察院依法开展事故有关追责问责审查调查。事故调查组坚持依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，开展事故调查。

通过现场勘察、调查取证、科学分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，总结了事故的主要教训，针对相关部门及事故单位暴露的突出问题，提出了事故防范整改的措施建议。

经调查组调查认定，湖北合创重工有限公司“3·1”事故是一起因违章作业造成的一般生产安全责任事故。

二、事故基本情况

（一）事故发生单位基本情况

1.湖北合创重工有限公司（以下简称“合创公司”）。法定代表人：王伶俐；类型：其他有限责任公司；统一社会信用代码：91421100[redacted]；住所：黄州区沿江路789号；注册日期：2015年6月1日；注册资本：2亿元整；经营范围：通用设备制造（不含特种设备制造）；金属结构制造；电机制造；金属船舶制造；船舶修理；国内船舶代理；船舶改装；船舶设计；装卸搬运；港口理货（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止和限制的项目）。

2.湖北茂发船舶修造有限公司（以下简称“茂发公司”）。法定代表人：张罚；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；统一社会信用代码：[redacted]；注册地址：黄冈市黄州区陈策楼镇聚星大道86号；注册资本：103万元整；注册日期：2019年10月21日；经营范围：船舶修理、设计、制造；船用配套设备及零部件打包；钢结构件加工；国内货物进出口（国家限制或禁止的货物除外）；园林绿化工程设计、施工（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

3.幸坤建施工队。合创公司北区22号船台船体外墙板施工队，负责人：幸坤建，自然人，无资质，住址：重庆市万州区新田镇幸家村4组136号。外墙板安装设备将切割好的钢板吊运至船体外墙作业面，然后将钢板挂至安装在船体骨架上的手动葫芦上，最后通过手动葫芦调整好角度进行点焊固定。

4.段金桃：合创公司北区22号船台在建船舶出资人，自然人，住址：河南省淮滨县水上住城关舟航5村4号136。

2022年8月3日，合创公司将北区22号船台出租给段金桃个人进行船舶制造，2022年9月23日段金桃将建造船舶的刨缝、试油、钢板吊卸、全船冷作、船体分段、桩、上下梯子、制作定位焊接等业务承包给茂发公司，并签订了船舶建造工程承包合同和安全生产责任书，同日合创公司与茂发公司签订了安全生产管理协议书。2022年12月中旬茂发公司将22号船台在建船舶的船体外墙板施工分包给幸坤建，双方未签订分包协议及安全协议，只进行了口头约定。

（二）事故发生单位安全管理情况

1.合创公司：合创公司位于湖北省黄冈市黄州区沿江大道789号，生产区占地面积约197680m^2，其中车间、厂房占地面积约35000m^2。公司现有在职人员[redacted]，施工队32个，在厂登记外包施工人员718人。公司于2021年成立公司安委会，安委会主任由公司主要负责人担任，副主任由公司生产副总担任，各部门负责人为成员，全生产管理工作由安环部负责实施。

2.茂发公司：茂发公司位于黄冈市黄州区陈策楼镇聚星大道86号，公司无厂房，现有员工8人。公司未建立安全管理制度及操作规程，未开展三级安全教育查治理等工作，未建立安全管理机构和人员。

3.幸坤建施工队：幸坤建施工队负责北区22号船台在建船舶外墙板施工，施工队有幸坤建、成定国、向南雄、周相均4人，幸坤建作为施工队负责人未参加教育培训，未开展日常隐患排查治理工作。

4.段金桃：合创公司北区22号船台在建船舶建造所需全部费用由段金桃出资，在建船舶焊接、切割使用的气瓶由段金桃的儿子段明友负责提供。

（三）事故发生经过

2023年3月1日15时07分，茂发公司船体外墙板施工队点焊、切割工成定国打电话给施工队负责人幸坤建，告诉他准备进行船体外墙板安装作业，需要幸坤建告诉成定国要等一会儿，他在其他船台有事，然后就挂断了电话。约15时30分左右，成定国见幸坤建迟迟没有过来，就私自启动停在22号船台边上的铲车，驾驶铲车沿船尾约30米处，独自进行距船底约3米高的船体外墙板施工安装作业。到达作业点后，成定国在未清理作业场所障碍物的情况下，将安装在铲车斗内自制圆弧形钢板边沿的正中间处（钢板长约6米，宽约1米，厚约1厘米，重约0.7吨），板夹夹好后强行操作铲车将钢板提升至指定高度，准备将提升起来的钢板送至船体外墙挂到安装在船体骨架上的手动葫芦上，再调整好角度进行点焊固定。由于船体外墙作业面悬挂有气瓶软管，导致无法将钢板提升至船体外墙作业面处。当时段明友正坐在距作业点约17米处的三轮车上休息，段明友见成定国一个人无法正常作业，就跑过去清理船体外墙上悬挂的气瓶软管，气瓶软管清理完后，15时10分成定国驾驶铲车进行作业，铲车在前行的过程中将铲车左前方的空压机撞倒，段明友就立即上前想将撞倒的空压机拖出来，同时剧烈摆动的钢板突然从板夹上脱落，砸中段明友并压在铲车左前方，段明友颈部右侧有明显伤口并流出大量鲜血。

（四）事故现场情况

事故现场位于合创公司北区22号船台在建船舶右舷距船尾约30米处，船体外墙作业面处悬挂着气瓶软管4根，作业面正下方有配电箱一个，距船体约[redacted]，距船体约90公分；正对船体作业面距船体约10米处放置了一个自制爬梯；周边有气瓶集装格和气瓶若干，现场还有其他杂物堆积，作业环境恶劣。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人当场死亡，事故直接经济损失120.5万元。

（六）其他情况

事故当天天气为多云，气温最高18度、最低8度，西北风3级。事故未造成其他负面影响。

三、事故应急处置及评估情况

事故发生后，禹王街道办事处、区科经局等相关部门接到报告后迅速指派人员到现场指导、协调相关事宜。区委常委、副区长张思路对事故善后处一是区政府迅速组织相关部门，由区应急局牵头成立事故调查组，查明事故原因；二是由区科经局督促合创公司全线停工停产，开展全员警示教育，聘请要求整改落实到位；三是要求合创公司迅速成立事故善后处理工作小组，妥善处理事故善后工作，避免在社会上造成更大的负面影响；四是禹王派出所抽公司停工停产期间的稳定工作，防止突发事件发生。

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，合创公司立即向区科经局进行了报告，区科经局接报后立即向区委、区政府和区安办进行了报告，并立即赶赴现场处置死者善后事宜报告后，立即向市委、市政府总值班室进行了报告，区安办立即向市安办和市应急指挥中心报告。在事故处理过程中未发生群体性事件，未造成社会不稳定

触碰右侧展开

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，成定国立即停下铲车，见段明友受伤后，就立即到距事故点约20米处的工棚找船东段金桃，见段金桃不在工棚，就迅速回到事故现场并捂住伤口，随后段明友家人及张罚、幸坤建、北区23号船台船东杨浩等人赶到现场。张罚迅速拨打120，杨浩打电话给合创公司安环部负责人蔡杰，蔡杰现场，并电话通知合创公司分管领导林水发，林水发到达现场后组织安环部相关人员维持现场秩序并启动应急预案，同时向相关部门报告事故情况。约16时医护人员对段明友进行了现场抢救，经抢救无效后确认段明友已无生命体征就离开了现场，随后区科经局等相关部门相继到达事故现场，市公安局黄州区检，初步认定死者因颈部受伤导致其死亡，禹王派出所民警在现场了解相关情况后，将成定国、幸坤建带至禹王派出所进行询问。约17时左右黄冈万寿园与死者家属协商约30分钟左右得到家属同意并将段明友遗体运往黄冈万寿园殡仪馆。

（三）医疗救治和善后情况

事故发生后，合创公司成立了事故善后处理工作小组，督促茂发公司积极与死者家属协商赔偿相关事宜，2023年3月4日茂发公司和死者家属达成赔书，由茂发公司赔偿给死者家属120万元，善后处理过程中合创公司共支付家属食宿费用共计5仟元。此次事故善后处理中，死者家属情绪稳定，遗体于202

（四）事故应急处置评估

事故发生后，区委、区政府迅速组织相关部门到现场指导事故救援处置工作，事故单位迅速启动了应急预案，各级各部门应急响应及时，现场救援应急处置妥当，未造成次生事故及其他不稳定因素。

四、事故原因分析

（一）直接原因分析

事故调查组通过深入调查和综合分析，茂发公司船体外墙板施工队点焊、切割工成定国，在未取得工程机械培训合格资格证的情况下、在不具备作到施工指令的情况下擅自开动铲车，违反安全操作规程，强行进行钢板提升作业，导致提升的钢板从板夹上脱落；段明友安全意识淡薄，在未采取安全措险作业区域违章作业。违章作业是事故发生的直接原因。

（二）其他可能因素排除

事故调查组通过对事故现场进行勘查、询问相关人员、现场视频分析实测，逐一排除了人为破坏、地震、气象、地基沉降等可能因素，查明了事故发

（三）间接原因分析

1.施工现场管理混乱，设备器材管线乱堆乱放、乱拉乱接。

2.合创公司外包作业管理不到位，导致未经公司登记培训合格人员随意进入厂区进行施工作业。

3.茂发公司安全生产教育培训不到位，未对施工队人员开展日常安全生产教育培训，安排未经安全教育培训合格人员上岗作业。

4.合创公司和茂发公司隐患排查治理、安全生产责任制落实不到位，对习惯性违章视而不见，隐患长期存在。

五、相关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

1.合创公司：一是管理不到位，合创公司作业面大，涉及多个施工队在厂区内作业，人员结构复杂，合创公司未严格落实工作人员的出入管理制度意进出作业；二是对承包商教育培训不到位，合创公司未督促茂发公司对施工人员进行安全生产教育培训；三是隐患排查治理制度落实不到位，合创公司制度，但日常隐患排查治理工作流于形式，对茂发公司现场施工过程中长期存在的违章行为视而不见；四是安全生产责任制落实不到位，合创公司对茂发现象未采取技术、管理措施，也未对承包商各项管理制度和操作规程、人员资质、应急能力等进行审核把关。

2.茂发公司：企业安全生产主体责任落实不到位，一是未组织制定本单位安全生产规章制度和板夹操作规程，二是施工现场管控措施不到位，吊装警示标志；三是未制定本单位安全生产教育培训计划，也未对本单位员工进行安全生产教育培训；四是未建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防单位的安全生产工作，未及时消除安全生产事故隐患；五是未制定本单位的安全事故应急救援预案并组织演练。

（二）相关部门

区科经局作为行业主管部门，向合创公司派驻了安全生产联络员，每周至少3次到合创公司进行现场督查，主要领导和分管领导定期到合创公司督促配备了无人机对作业现场高空巡查。但分管安全领导和负责日常安全监管人员安全监管能力不足，在深入企业现场指导隐患排查治理过程中，未及时发现题。

（三）属地党委政府

禹王街道办事处作为属地管理部门，分管领导定期到合创公司进行安全提醒 ，日常安排负责安全监管人员到合创公司开展安全提醒。但分管安全领员未有效履行安全监管职责，在日常隐患排查工作中，未能及时发现合创公司在管理上存在的问题，在日常安全监管中措施不足、办法不多。

六、相关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员

触碰右侧展开

段明友，男，20岁，安全意识淡薄，在未采取有效的安全措施情况下，擅自进入危险作业区域作业，导致发生事故，鉴于本人在事故中死亡，建议免

（二）建议移送司法机关处理的人员

1.成定国，男，42岁，登记住址：重庆市万州区新田镇高家村5组44号，茂发公司船体外墙板施工队点焊、切割工。成定国在未取得工程机械操作培具备作业条件的环境下、在未收到施工指令的情况下擅自开动铲车，违反操作规程，强行进行钢板提升作业，导致提升的钢板从板夹上脱落发生物体打击直接责任。成定国违章作业导致1人死亡，涉嫌违反《中华人民共和国刑法》第一百三十四条的规定，建议移交司法机关调查处理。

2.幸坤建，男，52岁，登记住址：重庆市万州区新田镇幸家村4组136号，茂发公司船体外墙板施工队负责人。未掌握施工现场安全生产状况，未制排查治理生产安全事故隐患，对事故负有管理责任，涉嫌违反《中华人民共和国刑法》第一百三十四条的规定，建议移交司法机关调查处理。

3.张罚，男，42岁，登记住址：河南上蔡县塔桥乡张李村299号，茂发公司法定代表人。未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程，导制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，导致未经安全培训合格的人员上岗作业；未建立本单位安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制安全生产工作；未建立本单位安全生产责任制；作为企业主要负责人，对安全生产工作不研究，安全生产法规定的法定职责不了解，不熟悉，一问三不知任，涉嫌违反《中华人民共和国刑法》第一百三十四条的规定，建议移交司法机关调查处理。

4.王伶俐，女，43岁，登记住址：广州市增城区荔新十二路99号12栋702房，合创公司法定代表人。未对本单位安全生产工作认真研究安排，督促检不到位，隐患排查治理制度流于形式，事故警示教育和举一反三工作不到位，未真正吸取事故教训。对事故负有领导责任，涉嫌违反《中华人民共和国刑定，建议移交司法机关调查处理。

（三）对有关公职人员的处理建议

1.禹王街道办事处作为合创公司的属地管理部门，履行安全生产监督管理职责不到位，对事故的发生负有监管不到位的责任，建议由区纪委监委对责日常安全生产监管人员陈钰堃进行追责问责。

2.区科经局作为合创公司的行业主管部门，未有效履行安全生产监督管理职责，对事故发生负有监管不到位的责任，建议由区纪委监委对分管领导管责任人蒋刚进行追责问责。

（四）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.王伶俐，女，43岁，合创公司法定代表人。对承包商管理不到位，合创公司未督促茂发公司对施工人员进行安全生产教育培训工作；隐患排查治施工过程中长期存在的违章行为视而不见；安全生产责任制落实不到位，合创公司未对承包商各项管理制度和操作规程、人员资质、应急能力等进行审核一反三工作不到位，未真正吸取事故教训。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一、二项的规定，对事故负有领导责任，建议由黄州区应共和国安全生产法》第九十五条第一项的规定对其进行行政处罚。

2.张罚，男，42岁，茂发公司法定代表人。未组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程，未组织制定本单位安全生产教育和培训计划，导致未岗作业，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二项、第三项的规定，对事故负有主要领导责任，建议由黄州区应急管理局依据《中华人民十五条第一项的规定对其进行行政处罚。

3.林水发，男，41岁，合创公司分管生产安全副总。未对公司落实各项规章制度和隐患排查治理实效进行管理，导致未经公司培训合格人员进入厂管理不到位的责任，建议由合创公司按照企业内部规章制度予以处理。

4.蔡杰，男，38岁，合创公司安环部负责人。未合理安排北区安全员进行安全巡查检查，未及时发现施工过程中存在的安全隐患，对事故负有管理创公司按照企业内部规章制度予以处理。

5.合创公司：对承包商管理不到位，合创公司未督促茂发公司对施工人员进行安全生产教育培训；隐患排查治理制度流于形式，对现场施工过程中不见；安全生产责任制落实不到位，合创公司未对承包商各项管理制度和操作规程、人员资质、应急能力等进行审核把关；事故警示教育和举一反三工作教训，导致发生生产安全责任事故，建议由黄州区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项的规定予以行政处罚。

6.茂发公司：未组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程，未对从业人员开展安全生产教育和培训，从业人员未经安全培训合格上岗作业，未任，导致发生生产安全责任事故，建议由黄州区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项的规定予以行政处罚。

七、事故整改和防范措施

根据生产安全事故“四不放过”原则，为吸取本次事故的深刻教训，防止同类事故的发生。结合本次事故的实际情况，特提出以下意见：

1.合创公司和茂发公司要严格按照事故“四不放过”原则，认真分析“3.1”事故原因，深刻吸取教训，组织全员开展警示教育培训，提升全员安全辨识，制定有效的管控措施，狠抓隐患排治理工作，及时发现各类隐患并有效治理，总结在安全生产管理工作上的缺陷，学习贯彻国家关于安全生产工作安全生产管理体系，切实落实企业安全生产主体责任。

2.合创公司要结合生产经营场所大、外包单位多、从业人员结构复杂的实际情况，进一步强化管理手段，一是加强对外包施工单位的管理，对资质理体系、未制定安全管理制度和操作规程的单位一律不得聘用，二是要加强作业人员的管理，采取有效措施进行管控，杜绝未经教育培训合格和不具备作工作业。

3.禹王街道办事处和区科经局要认真分析事故原因，总结教训，全面查找在日常安全监管工作中的不足，提升日常监管能力，做到安全监管不留死角

触碰右侧展开

